

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

La disciplina delle crisi: amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa

Punto 11 del programma — la disciplina delle crisi bancarie

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
8 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

*Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani),
costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.*

Indice

1	La disciplina delle crisi: amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa	1
1.1	D1 — Perché la crisi della banca non è governata dal diritto concorsuale comune	1
1.2	D2 — La scala delle procedure: ordinarle per gravità e per presupposti	2
1.3	D3 — I piani di risanamento: obbligo, contenuto, approvazione	4
1.4	D4 — Le misure di intervento precoce	5
1.5	D5 — I presupposti dell'amministrazione straordinaria	6
1.6	D6 — I presupposti della liquidazione coatta amministrativa e la revoca dell'autorizzazione	7
1.7	D7 — La ripartizione dell'attivo e la gerarchia dei crediti: il depositor preference	9
1.8	D8 — I sistemi di garanzia dei depositanti: natura, adesione e dotazione finanziaria	10

1 | La disciplina delle crisi: amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa

Questo capitolo copre il Titolo IV del TUB: le misure preparatorie, l'intervento precoce, l'amministrazione straordinaria, i provvedimenti straordinari, la liquidazione coatta amministrativa e i sistemi di garanzia dei depositanti. Si dà per acquisito tutto il modulo 1 — autorizzazione dell'art. 14, assetti proprietari degli artt. 19 e seguenti, idoneità degli esponenti dell'art. 26 — perché la crisi è, in fondo, il momento in cui quei filtri hanno fallito e l'ordinamento deve decidere chi paga. Il docente entra quasi sempre da una domanda di sistema: perché una banca non fallisce come un'impresa qualunque. Da lì scende alla scala delle misure e chiede di ordinarle per gravità, e solo dopo verifica gli articoli. Il filo logico da tenere è uno solo, ed è una scala continua: prevenzione a banca sana (piani di risanamento), sostegno endogeno (accordo di gruppo), intervento precoce, amministrazione straordinaria, e infine l'uscita dal mercato — risoluzione se c'è interesse pubblico, liquidazione coatta amministrativa se non c'è. Attenzione a un punto che pesa moltissimo: gli appunti del corso e le slide 2016 riproducono ancora il testo dell'art. 70 e dell'art. 80 nelle versioni superate. Il testo vigente, consolidato al 22 gennaio 2026, è diverso su entrambi, e sull'art. 80 è diverso in modo radicale. Saperlo dire — e saper dire perché è cambiato — è esattamente il tipo di giudizio autonomo che porta alla fascia alta.

1.1. D1 — Perché la crisi della banca non è governata dal diritto concorsuale comune

Domanda. Mi spieghi perché l'ordinamento riserva alle banche una disciplina speciale della crisi. Quali interessi protegge e dove è scritto che le banche non sono soggette alle procedure concorsuali ordinarie?

Risposta da dare. La regola è scritta nell'**art. 80, comma 6, TUB**: «Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza». È una norma di esclusione e di rinvio insieme: esclude il concorso ordinario e costruisce una procedura amministrativa, lasciando al diritto comune una funzione soltanto suppletiva e subordinata al giudizio di compatibilità.

Spiegazione. La ragione della specialità sta nella natura del passivo bancario. L'impresa bancaria raccoglie risparmio fra il pubblico con obbligo di restituzione e lo impiega nell'esercizio del credito: il suo passivo è, in larghissima parte, denaro dei depositanti, esigibile a vista e utilizzato come mezzo di pagamento. Una procedura concorsuale ordinaria è costruita su tempi lunghi, sulla parità di trattamento accertata in sede giurisdizionale e sulla cristallizzazione della massa. Applicata a una banca produrrebbe esattamente ciò che si vuole evitare: il blocco dei depositi, l'interruzione dei servizi di pagamento, la corsa agli sportelli e il contagio verso gli altri intermediari. La disciplina speciale serve quindi a due cose che il diritto comune non sa fare: intervenire **prima** dell'insolvenza, e intervenire **in fretta**.

Ne discende la seconda caratteristica: la titolarità del procedimento è amministrativa, non giurisdizionale. È la Banca d'Italia a disporre l'amministrazione straordinaria (art. 70), a nominare gli organi delle procedure (artt. 71 e 81), a impartire direttive e ad autorizzare gli atti più rilevanti (artt. 72 e 84); il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, dispone la liquidazione coatta amministrativa (art. 80, comma 1). Il giudice interviene, ma in posizione defilata e su segmenti specifici: le opposizioni allo stato passivo (art. 87), l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza (art. 82), il concordato di liquidazione (art. 93).

Gli interessi protetti sono tre, e conviene enunciarli separatamente perché il docente li chiede. Il primo è la **tutela del risparmio**, che ha copertura costituzionale nell'art. 47 Cost. e trova attuazione tecnica nei sistemi di garanzia dei depositanti e nella preferenza riconosciuta ai depositi nel riparto. Il secondo è la **stabilità del sistema finanziario**, cioè la prevenzione del contagio: è per questo che si ammette la sospensione dei pagamenti dell'art. 74 e la cessione in blocco dell'art. 90, comma 2. Il terzo è la **continuità delle funzioni essenziali**, entrato esplicitamente nel nostro ordinamento con la BRRD.

Vale la pena chiudere osservando che la specialità non è un privilegio della banca. L'art. 70, comma 7, esclude l'applicazione alle banche dell'art. 2409 del codice civile: il controllo giudiziario sulle gravi irregolarità di gestione non è soppresso, è **trasferito** alla Banca d'Italia, cui l'organo di controllo o i soci legittimati possono denunciare i fatti e che decide con provvedimento motivato. È il segno che qui si sostituisce un controllo con un altro, ritenuto più tempestivo e più competente.

1.2. D2 — La scala delle procedure: ordinarle per gravità e per presupposti

Domanda. Mi ordini le misure previste per la crisi bancaria dalla meno alla più grave, indicando per ciascuna il presupposto e l'autorità competente.

Risposta da dare. Le misure si dispongono su una scala continua che va dalla banca sana alla banca espulsa dal mercato, e il criterio ordinatore non è qualitativo ma **quantitativo**: cambia il grado di deterioramento, non la natura del problema. I gradini sono cinque: piani di risanamento e sostegno di gruppo a banca sana; intervento precoce alla prima difficoltà;

amministrazione straordinaria alla crisi grave ma reversibile; riduzione o conversione di azioni e strumenti di capitale quando il dissesto può essere rimediato incidendo sui soli mezzi propri; risoluzione o liquidazione coatta quando neppure questo basta.

Spiegazione.

Misura	Presupposto	Norma	Autorità
Piano di risanamento	Nessuna crisi: obbligo permanente di pianificazione	art. 69-quater TUB	Banca (organo amministrativo); valutazione della Banca d'Italia
Accordo di sostegno finanziario di gruppo	Presupposti dell'intervento precoce in capo a una società aderente	art. 69-duodecies TUB	Assemblea straordinaria; autorizzazione della Banca d'Italia
Misure di intervento precoce	Violazione, o prevista violazione, dei requisiti prudenziali europei	art. 69-octiesdecies, comma 1, lett. a) TUB	Banca d'Italia
Rimozione collettiva degli esponenti	Gravi violazioni o irregolarità, o deterioramento particolarmente significativo, e insufficienza delle misure minori	art. 69-vicies-semel TUB	Banca d'Italia
Commissari in temporaneo affiancamento	Gli stessi presupposti dell'art. 70	art. 75-bis TUB	Banca d'Italia
Amministrazione straordinaria	Presupposti dell'art. 70, comma 1	art. 70 TUB	Banca d'Italia
Riduzione o conversione di azioni e strumenti di capitale	Dissesto o rischio di dissesto e assenza di alternative, quando la sola riduzione o conversione è sufficiente a rimediare	art. 20, comma 1, lett. a), d.lgs. 180/2015	Banca d'Italia
Risoluzione	Dissesto o rischio di dissesto, assenza di alternative, interesse pubblico	artt. 17 e 20 d.lgs. 180/2015	Banca d'Italia, previa approvazione del MEF
Liquidazione coatta amministrativa	Dissesto o rischio di dissesto, assenza di alternative, senza interesse pubblico	art. 80, comma 1, TUB	MEF, su proposta della Banca d'Italia

La scala va letta con tre avvertenze, e sono queste a fare la differenza in sede d'esame.

La prima: **la scala non è un percorso obbligato**. Nessuna norma impone di esaurire un gradino prima di passare al successivo. L'art. 69-vicies-semel, comma 5, fa salva «la possibilità in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria»; l'art. 80, comma 1, consente la liquidazione coatta «anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria». Di più: le misure

di risoluzione possono essere disposte anche senza previo intervento precoce o amministrazione straordinaria.

La seconda: **i gradini più alti non sono ordinati fra loro per gravità, ma per interesse pubblico**. Risoluzione e liquidazione coatta condividono i medesimi presupposti oggettivi — dissesto o rischio di dissesto e assenza di alternative praticabili — e si distinguono per un giudizio di necessità e proporzionalità: la risoluzione si dispone soltanto se gli obiettivi della risoluzione non sarebbero conseguiti nella stessa misura attraverso la liquidazione. Non è vero, quindi, che la liquidazione coatta sia «peggiore» della risoluzione: è la procedura ordinaria, e la risoluzione l'eccezione riservata alle banche la cui uscita disordinata dal mercato minaccerebbe la stabilità.

La terza: **la coppia gravità / eccezionale gravità è oggi in parte storia**. Nel testo originario del TUB, l'amministrazione straordinaria presupponeva irregolarità e violazioni «gravi», la liquidazione coatta irregolarità e violazioni di «eccezionale gravità»: la differenza era soltanto di grado, e il legislatore non ha mai definito né l'una né l'altra nozione. Dal 2015 quella formula non compare più nell'art. 80, che rinvia ai presupposti armonizzati del d.lgs. 180/2015. Sopravvive però in due luoghi che vale la pena ricordare: l'art. 99, comma 2, per la liquidazione coatta della capogruppo, e l'art. 96-quater, comma 1, per l'esclusione dai sistemi di garanzia.

1.3. D3 — I piani di risanamento: obbligo, contenuto, approvazione

Domanda. Che cos'è il piano di risanamento? Chi deve dotarsene, chi lo approva e con quale periodicità va aggiornato?

Risposta da dare. Il piano di risanamento è lo strumento preventivo per eccellenza: l'**art. 69-quater, comma 1, TUB** prevede che le banche si dotino di «un piano di risanamento individuale che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento». Siamo nel Capo 01-I del Titolo IV, cioè in una parte del TUB dedicata alle **banche sane**: la banca deve dire in anticipo che cosa farebbe se un giorno entrasse in difficoltà.

Spiegazione. L'obbligo è modulato sull'appartenenza a un gruppo. L'art. 69-quater, comma 2, esonera dal piano individuale le banche appartenenti a un gruppo bancario, salvo che la Banca d'Italia lo richieda specificamente; per le banche sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato dell'Unione, la richiesta segue la procedura dell'art. 69-septies. Specularmente, l'art. 69-quinquies impone alla **capogruppo italiana** un piano di risanamento di gruppo, che individua misure coordinate e coerenti per sé, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile, per le società incluse nella vigilanza consolidata. Il piano di gruppo è finalizzato a ripristinare l'equilibrio del gruppo nel suo complesso e delle singole banche che ne fanno parte: la duplicazione dell'obiettivo non è retorica, serve a impedire che il risanamento del gruppo si realizzi sacrificando una controllata.

Il contenuto è eterointegrato: l'art. 69-quater, comma 3, rinvia ai provvedimenti generali e particolari della Banca d'Italia e ai regolamenti della Commissione europea; il comma 4 pone un limite di sostanza che il docente ama chiedere — «il piano di risanamento non presuppone né contempla l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario». È la traduzione tecnica del passaggio dal *bail-out* al *bail-in*: la banca deve progettare il proprio salvataggio con mezzi propri o di mercato, mai contando sullo Stato.

Quanto alla **procedura**, il comma 5 è la norma da sapere a memoria: il piano «è approvato dall'organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d'Italia per le valutazioni di cui all'articolo 69-sexies». Non è dunque materia assembleare: la competenza è dell'organo con funzione di supervisione strategica, coerentemente con la natura gestoria del documento. Il riesame avviene «almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia», e comunque in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria. Il presidio non è quindi solo periodico ma anche per eventi.

Un'ultima annotazione di sistema. Se il gruppo ha concluso un accordo di sostegno finanziario ai sensi del Capo 02-I, l'art. 69-quinquies, comma 4, impone che il piano di risanamento di gruppo contempli il ricorso a quel sostegno conformemente all'accordo. I due istituti — pianificazione e autoaiuto — non vivono separati: il piano deve incorporare le risorse che il gruppo si è impegnato a mettere a disposizione.

1.4. D4 — Le misure di intervento precoce

Domanda. Quali sono oggi i presupposti delle misure di intervento precoce e in che cosa consistono tali misure?

Risposta da dare. Le misure di intervento precoce stanno nella **Sezione 01-I** del Capo I, aperta dall'**art. 69-octiesdecies**. Con esse si esce dal terreno della banca sana e si entra in quello della banca che comincia ad avere difficoltà. La norma distingue due presupposti, corrispondenti a due famiglie di misure: la lettera a) apre alle misure dell'art. 69-noviesdecies, la lettera b) alla rimozione collettiva degli esponenti dell'art. 69-vicies-semel.

Spiegazione. Il testo della **lettera a)**, immutato da quando il d.lgs. 181/2015 ha inserito l'articolo, è espresso in termini di parametri prudenziali europei: le misure si adottano «quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo». Due elementi meritano attenzione. Il primo è il carattere **anticipatorio**: basta che la violazione sia «prevista», non occorre che si sia già verificata. Il secondo è che il parametro non è più genericamente la buona amministrazione, ma il rispetto puntuale della regolamentazione prudenziale armonizzata: è l'intervento precoce ancorato al CRR e alla CRD.

La **lettera b)**, più grave, richiede «gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero [...] il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario [...] particolarmente significativo», e aggiunge una clausola di **sussidiarietà** decisiva: «sempre che gli interventi indicati nella lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione». La rimozione collettiva, dunque, non è mai una prima opzione: è ammessa solo se i poteri ordinari di vigilanza e le misure di intervento precoce meno invasive si rivelano inadeguati.

Le misure della lettera a) sono descritte dall'**art. 69-noviesdecies**: la Banca d'Italia può chiedere alla banca o alla capogruppo «di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato», oppure «di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento», oppure «di modificare la propria forma societaria». Il comma 2 le integra con due poteri accessori: richiedere l'aggiornamento del piano quando le condizioni che hanno condotto all'intervento precoce divergono dalle ipotesi contemplate, e fissare un termine per l'attuazione del piano e per l'eliminazione delle cause dell'intervento. Restano fermi, lo dice l'incipit, i poteri degli artt. 53-bis e 67-ter.

Completa il quadro l'**art. 69-vicies**, norma di raccordo di grande rilievo sistematico: accertate le circostanze dell'art. 69-octiesdecies, i poteri di vigilanza informativa e ispettiva degli artt. 51, 54, 66 e 67 possono essere esercitati anche per acquisire le informazioni necessarie all'aggiornamento del **piano di risoluzione**, all'eventuale riduzione o conversione di azioni e strumenti di capitale, all'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta, e alla valutazione prevista dal d.lgs. 180/2015. Le informazioni così acquisite sono trasmesse alle autorità di risoluzione. In altre parole: dal momento in cui scatta l'intervento precoce, la vigilanza comincia a raccogliere materiale per l'ipotesi peggiore.

1.5. D5 — I presupposti dell'amministrazione straordinaria

Domanda. Quali sono i presupposti dell'amministrazione straordinaria nel testo vigente dell'art. 70 TUB? Chi la dispone?

Risposta da dare. L'**art. 70, comma 1, TUB**, nel testo in vigore dal 15 luglio 2022, dispone che «la Banca d'Italia può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarità di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria». I presupposti sono dunque tre, fra loro alternativi, e l'autorità competente è la **Banca d'Italia**.

Spiegazione. Il primo presupposto opera per rinvio e va sciolto con cura. L'art. 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), richiede «gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero [...] il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario [...] particolarmente significativo», e aggiunge la clausola di sussidiarietà: e sempre che le misure di intervento precoce della lettera a) o i poteri degli artt.

53-bis e 67-ter non siano sufficienti. Poiché il rinvio dell'art. 70 è integrale, anche la sussidiarietà entra a far parte dei presupposti dell'amministrazione straordinaria. Si noti la distinzione fra i due profili: le **violazioni** attengono al mancato rispetto di norme — primarie, regolamentari o statutarie —, le **irregolarità nell'amministrazione** attengono alla cattiva gestione anche quando nessuna norma sia formalmente violata. L'aggettivo «gravi» è comune a entrambi e resta, come da sempre, non definito dal legislatore: la valutazione è rimessa all'apprezzamento tecnico-discrezionale della Banca d'Italia.

Il secondo presupposto è patrimoniale: «sono previste gravi perdite del patrimonio». Il verbo al futuro è essenziale: non si richiede che le perdite si siano già verificate, ma che siano **previste**. È la stessa logica anticipatoria dell'intervento precoce, applicata qui alla misura più drastica fra quelle conservative. Si tratta di un giudizio prognostico, che la vigilanza fonda su elementi oggettivi — accertamenti ispettivi, segnalazioni, andamento delle rettifiche su crediti — e che deve essere motivato.

Il terzo presupposto è l'**istanza motivata degli organi amministrativi o dell'assemblea straordinaria**: è l'unico caso in cui la procedura è, in senso lato, volontaria. Il dibattito dottrinale riguarda se l'istanza debba fondarsi sui medesimi motivi delle altre due ipotesi o possa poggiare su ragioni diverse. È una questione in larga parte teorica — non si vede perché un organo dovrebbe chiedere di essere sciolto per motivi estranei a una situazione di grave difficoltà — ma la risposta corretta è che la Banca d'Italia conserva comunque il potere di valutare, perché il comma 1 usa il verbo «può» e non «dispone»: anche di fronte a un'istanza, la decisione resta discrezionale.

Il punto storico da segnalare è il mutamento di competenza. Nel testo originario del TUB, l'amministrazione straordinaria era disposta **con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia**; dal 2015 è disposta direttamente dalla **Banca d'Italia**. È un passaggio coerente con l'indipendenza dell'autorità di vigilanza e con l'assetto del Meccanismo di vigilanza unico, e produce un effetto collaterale importante: con la competenza concentrata nella sola Banca d'Italia viene meno la ragion d'essere della gestione provvisoria dell'art. 76, che serviva appunto a consentire un intervento immediato dell'autorità tecnica quando il provvedimento spettava al Ministro. Non a caso l'art. 76 è stato abrogato.

1.6. D6 — I presupposti della liquidazione coatta amministrativa e la revoca dell'autorizzazione

Domanda. Quali sono oggi i presupposti della liquidazione coatta amministrativa? Chi la dispone e che rapporto c'è con la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria?

Risposta da dare. L'**art. 80, comma 1, TUB**, nel testo in vigore dal 15 luglio 2022, dispone che «il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ma **non**

quelli di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione», ovvero i corrispondenti presupposti del regolamento (UE) n. 806/2014. I presupposti sono dunque, oggi, **quelli della risoluzione meno l'interesse pubblico**.

Spiegazione. La formulazione è in negativo e va sciolta. L'art. 17 del d.lgs. 180/2015 richiede due condizioni congiunte: che la banca sia **in dissesto o a rischio di dissesto**, e che non siano ragionevolmente prospettabili misure alternative — intervento privato, sistema di tutela istituzionale, azione di vigilanza, intervento precoce, amministrazione straordinaria — idonee a superare la situazione in tempi adeguati. Il dissesto o rischio di dissesto ricorre, fra l'altro, quando vi siano irregolarità o violazioni gravi tali da giustificare la revoca dell'autorizzazione, perdite patrimoniali di eccezionale gravità, attività inferiori alle passività, incapacità di pagare i debiti alla scadenza, elementi oggettivi che indichino il prodursi prossimo di tali situazioni, o la previsione di sostegno pubblico straordinario fuori dai casi consentiti. L'art. 20, comma 2, aggiunge il requisito ulteriore dell'**interesse pubblico** per la risoluzione: essa si dispone solo se necessaria e proporzionata agli obiettivi dell'art. 21 e se la liquidazione coatta non li realizzerebbe nella stessa misura. Mancando l'interesse pubblico, la strada è quella dell'art. 80.

Il confronto con il **testo originario** è ciò che il docente vuole sentire. Nella versione anteriore, l'art. 80, comma 1, attribuiva al Ministro del Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, il potere di disporre con decreto «la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa», quando le irregolarità o le violazioni fossero «di **eccezionale gravità**». Due elementi sono caduti. Il primo è il criterio dell'eccezionale gravità, sostituito dai presupposti armonizzati europei: un progresso, perché la soglia è oggi verificabile su parametri oggettivi anziché affidata a una clausola generale mai definita. Il secondo è l'abbinamento della revoca: il decreto ministeriale non dispone più la revoca dell'autorizzazione, che è oggi di competenza della **BCE**. Lo prevede l'**art. 14, comma 3-bis, lettera c-bis), TUB**: la revoca è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando «è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80». Il rapporto fra i due atti si è dunque invertito: prima la revoca era contenuta nel decreto di liquidazione, oggi è una conseguenza di quel decreto, adottata da un'autorità diversa nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico.

Restano attuali due questioni classiche, che sul vecchio testo si ponevano e che oggi trovano risposta più semplice: si può revocare l'autorizzazione senza disporre la liquidazione, e si può disporre la liquidazione senza revocare l'autorizzazione? La prima ipotesi è pacifica, perché l'art. 14, comma 3-bis, elenca altre cause autonome di revoca — venir meno delle condizioni di rilascio, false dichiarazioni, interruzione dell'attività per oltre sei mesi. La seconda ricorre nei casi in cui non vi sia un'autorizzazione da revocare, come nelle cosiddette *banche di fatto*, soggetti che esercitano abusivamente l'attività bancaria e che vengono comunque assoggettati alla procedura liquidatoria.

Completano l'art. 80 tre commi operativi: il **comma 2** consente di disporre la liquidazione su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori; il **comma 4** ne prevede la pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale; il **comma 5** stabilisce che dalla data di emanazione del decreto «cessano le funzioni

degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca», fatte salve le ipotesi del concordato di liquidazione.

1.7. D7 — La ripartizione dell'attivo e la gerarchia dei crediti: il depositor preference

Domanda. Con quale ordine si ripartisce l'attivo nella liquidazione coatta di una banca? Mi illustri in particolare la preferenza riconosciuta ai depositi.

Risposta da dare. L'art. 91, comma 1, TUB stabilisce che i commissari procedono alle restituzioni dei beni e degli strumenti finanziari e, «secondo l'ordine stabilito dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza **fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis**», alla ripartizione dell'attivo liquidato. La regola, dunque, è quella concorsuale comune; l'eccezione — decisiva — è il comma 1-bis, che introduce il cosiddetto **depositor preference**, in deroga espressa all'art. 2741 c.c. e all'art. 221 del codice della crisi.

Spiegazione. La gerarchia del comma 1-bis va esposta partendo dall'alto, perché la norma è scritta in ordine inverso.

Rango	Categoria	Norma
1	Depositi protetti e crediti dei sistemi di garanzia surrogati nei diritti dei depositanti protetti	art. 91, comma 1-bis, lett. b)
2	Parte eccedente i 100.000 euro dei depositi di persone fisiche, microimprese e PMI ammissibili al rimborso, anche presso succursali extracomunitarie di banche italiane	art. 91, comma 1-bis, lett. a)
3	Altri depositi presso la banca	art. 91, comma 1-bis, lett. c)
4	Restanti crediti chirografari	art. 221 codice della crisi
5	Strumenti di debito chirografario di secondo livello (<i>senior non-preferred</i>)	art. 91, comma 1-bis, lett. c-bis), e art. 12-bis TUB
6	Crediti subordinati non computabili nei fondi propri	art. 91, comma 1-bis, lett. c-ter)
7	Crediti derivanti da elementi di fondi propri	art. 91, comma 1-bis, lett. c-ter)

La logica è a scalini e va spiegata, non recitata. I depositi non formano una categoria unitaria: sono suddivisi in tre fasce con priorità decrescente. In cima stanno i **depositi protetti**, cioè quelli coperti dal sistema di garanzia entro il limite di rimborso, e — allo stesso rango — i crediti del sistema di garanzia che, avendo rimborsato i depositanti, si è surrogato nei loro diritti. Segue la parte **eccedente** il limite di copertura dei depositi di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese: il legislatore protegge il depositante retail anche oltre la soglia garantita, perché è il soggetto meno capace di valutare il rischio bancario. Vengono poi **tutti gli altri depositi**

— tipicamente quelli di grandi imprese e di soggetti istituzionali — comunque preferiti rispetto agli ordinari chirografari.

In fondo alla scala si collocano le categorie costruite per assorbire le perdite. Gli **strumenti di debito chirografario di secondo livello**, disciplinati dall'art. 12-bis TUB, sono obbligazioni con durata originaria di almeno dodici mesi, non derivate né collegate a derivati, la cui documentazione contrattuale indichi espressamente il trattamento dell'art. 91, comma 1-bis, lett. c-bis): sono soddisfatti dopo tutti gli altri chirografari ma prima dei subordinati. Seguono i crediti **subordinati** non computabili nei fondi propri e, da ultimo, i crediti derivanti da elementi di fondi propri. Il comma 11-bis precisa che, ai fini dell'articolo, microimprese e PMI sono quelle definite in base al criterio del fatturato annuo previsto dall'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.

Il **senso sistematico** va enunciato con chiarezza: questa gerarchia non serve solo alla liquidazione. Serve anche, e soprattutto, alla risoluzione, perché l'ordine del *bail-in* deve rispettare la gerarchia concorsuale e perché il principio del *no creditor worse off* si misura proprio confrontando il trattamento effettivo con quello che il creditore avrebbe ricevuto in una liquidazione coatta ipotetica. Costruire una gerarchia chiara e prevedibile è la precondizione perché il *bail-in* sia praticabile e giuridicamente difendibile.

I commi successivi completano la disciplina: il comma 4 consente riparti parziali e restituzioni anche integrali, previa autorizzazione della Banca d'Italia e sentito il comitato, trattenendo quanto necessario per i debiti prededucibili; il comma 6 impone l'accantonamento delle somme corrispondenti alle pretese non ancora definite, sostituibili con idonee garanzie ai sensi del comma 7; i commi 8 e 9 regolano il concorso dei ritardatari, che partecipano solo ai riparti successivi.

1.8. D8 — I sistemi di garanzia dei depositanti: natura, adesione e dotazione finanziaria

Domanda. Che cosa sono i sistemi di garanzia dei depositanti? Qual è la loro natura giuridica, chi vi aderisce e come si finanziano?

Risposta da dare. L'art. 96, comma 1, TUB dispone che «le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia»: l'adesione è **obbligatoria**, e la sanzione dell'inadempimento è drastica, perché ai sensi dell'art. 96-quater, comma 4, «la mancata adesione a un sistema di garanzia, o l'esclusione da esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria». Il **comma 4** ne definisce la natura: «i sistemi di garanzia hanno natura di **diritto privato**; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti».

Spiegazione. La natura privatistica è il dato da tenere fermo, perché è la chiave di volta del caso Tercas. In Italia operano due sistemi, come illustrato anche nelle slide della Banca d'Italia del 2021: il **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** per le banche diverse da quelle di credito cooperativo, e il **Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo**

per le banche di credito cooperativo. Sono consorzi di diritto privato fra banche, amministrati da rappresentanti delle consorziate, riconosciuti dalla Banca d'Italia che ne approva gli statuti e ne esercita la vigilanza; non svolgono funzioni di vigilanza e non possono obbligare le banche ad adottare misure. Le slide del corso li qualificano, con formula efficace, come strutture *pay box*.

L'adesione si estende oltre le banche italiane. Le **succursali di banche comunitarie** operanti in Italia possono aderire a un sistema italiano «al fine di integrare la tutela offerta dal sistema dello Stato di appartenenza» (comma 2): è l'adesione integrativa o *topping-up*. Le **succursali di banche di Stato terzo** autorizzate in Italia aderiscono obbligatoriamente, salvo che partecipino a un sistema estero equivalente almeno quanto a livello e ambito di copertura (comma 3). Il comma 1-bis consente infine di riconoscere come sistemi di garanzia i **sistemi di tutela istituzionale** dell'art. 113, par. 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Sulla **dotazione finanziaria**, l'art. 96.1 fissa il livello-obiettivo: «una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo **0,8 per cento** dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti», al netto dei saldi temporaneamente elevati, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il comma 2 fissava il termine di prima applicazione al **3 luglio 2024**, prorogabile al 3 luglio 2028 se il sistema avesse già impiegato risorse superiori allo 0,8 per cento. Il comma 3 consente al MEF, sentita la Banca d'Italia e previa approvazione della Commissione europea, di scendere a una dotazione non inferiore allo **0,5 per cento** se è improbabile che una quota rilevante sia utilizzata per finalità diverse dal contributo alla risoluzione e dagli interventi in cessione, e se il settore è altamente concentrato. Il comma 5 qualifica la dotazione come **patrimonio autonomo**, distinto dal patrimonio del sistema e da quello di ciascun aderente.

Il **finanziamento** è disciplinato dall'art. 96.2: contributi almeno annuali, che possono assumere forma di impegni di pagamento entro il 30 per cento della dotazione totale (comma 1); contributi proporzionati all'ammontare dei depositi protetti e al **profilo di rischio** di ciascuna aderente, determinati con metodi interni approvati dalla Banca d'Italia (comma 2); contributi **straordinari** fino allo 0,5 per cento dei depositi protetti per anno solare, o di ammontare più elevato in casi eccezionali e con il consenso della Banca d'Italia, se la dotazione è insufficiente per il rimborso (comma 3), con possibilità di differimento fino a sei mesi rinnovabili se il pagamento metterebbe a repentaglio liquidità o solvibilità dell'aderente (comma 4). La dotazione è investita «in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione» (comma 6).